I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1143/2026, de 26 de octubre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales, para modificar condiciones de edificación e instalaciones en suelo rústico, en el término municipal de Villafrechós (Valladolid). Expte.: EAES/2026/036.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Villafrechós, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales, para modificar las condiciones de edificación y de las instalaciones en suelo rústico del municipio.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, como órgano ambiental, la competencia para dictar esta orden.

1. *Objeto y descripción del plan o programa.*

El municipio de Villafrechós se encuentra situado en la comarca de Tierra de Campos, en las estribaciones de los Montes Torozos, en la provincia de Valladolid, y a una distancia de 56,2 km de la capital.

El término municipal tiene una extensión de 60,50 km² y se sitúa al norte de la provincia, a dieciséis kilómetros de Medina de Rioseco por la carretera CL-612. El municipio es atravesado en su zona noroccidental por el río Navajos, afluente del rio Valderaduey.

El planteamiento urbanístico del municipio de Villafrechós son unas Normas Urbanísticas Municipales aprobadas por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid el 28 de octubre de 2004, y publicado en el Bocyl del día 12 de agosto de 2005.

Las actuales condiciones que establecen las NUM, hacen que prácticamente no se pueda construir una nave destinada a uso agrícola-ganadero en cualquier categoría de suelo rústico salvo el de Protección Agropecuaria situado al sur del núcleo. Si se estudia detenidamente el parcelario, se ha comprobado que muy pocas parcelas tienen una superficie mayor de las 8 hectáreas requeridas. Además, se impone una superficie máxima construida de 2.000m², superficie que, con el paso de los años, se ha visto insuficiente tanto para almacenamiento de tipo agropecuario de alimentación del ganado, como por el progresivo incremento del tamaño y el número de maquinaria que se emplea en las labores agrícolas y ganaderas.

Además, las NUM vigentes de Villafrechós establecen unas distancias mínimas de 500 m para las explotaciones ganaderas no porcinas, mucho más restrictiva que la propia normativa sectorial que define la distancia de las explotaciones ganaderas en función de la población y de las UGM de la explotación.

El objeto de la modificación es establecer unas nuevas condiciones para las edificaciones e instalaciones en el suelo rústico de acuerdo con su uso, que permita el establecimiento de instalaciones agrícolas o ganaderas dado que son las actividades principales del municipio de Villafrechós, y que por sus condiciones específicas deben estar fuera del núcleo urbano, pero lo más próximas que sea posible, cumpliendo con las distancias reglamentarias establecidas en la normativa sectorial para garantizar su funcionalidad y reunir requisitos de seguridad.

También se considera que deben establecerse las condiciones de parcela mínima, solo «a efectos de segregaciones» en otros usos del suelo rústico considerando así que el parcelario rústico existente en la actualidad puede edificarse siempre y cuando se cumplan las condiciones de la normativa en ese uso.

Asimismo, se pretende incrementar la superficie máxima construida hasta 6.000 m², con carácter general para todos los usos, siempre y cuando se cumplan con el resto de los parámetros de la normativa, sin detrimento que, para superar ese límite, se pueda hacer siempre y cuando se redacte un Plan Especial que justifique las posibles afecciones en el medio.

2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

– Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.

– Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, que emite informe.

– Diputación Provincial de Valladolid, que emite informe.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, que emite informe.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid.

– Ecologistas en Acción de Valladolid.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, por el término municipal de Villafrechós discurren varios cauces públicos. A este respecto, y dado que el presente instrumento de planeamiento es meramente normativo, este Organismo de cuenca considera que en sí mismo no supone afección a cauces ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía), ni tampoco es previsible que afecte a las zonas o terrenos inundables existentes en el municipio.

La presente modificación puntual simplemente implica un cambio en la normativa del suelo rústico, por lo que, su aprobación, en principio, no implica un aumento del volumen de vertido ni del consumo de agua con respecto a la situación existente en la actualidad. No obstante, este Organismo de cuenca informa que:

Mediante Resolución de fecha 8 de agosto de 2007 de la Confederación Hidrográfica del Duero, se otorgó al Ayuntamiento de Villafrechos, autorización para efectuar el vertido de las aguas residuales procedentes de E.L. de Villafrechos, al cauce del Río Ahogaborricos. En dicha resolución se establecía, en la condición Tercera. -Programas de reducción de la contaminación, un Programa de Reducción de la Contaminación, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2008. Mediante oficio de fecha 26/2/2018, se requirió al titular para que diese cumplimiento a las condiciones establecidas en la autorización de vertido vigente.

Ante la falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Villafrechós de las condiciones establecidas en dicha autorización, con fecha 18 de marzo de 2021, este Organismo de cuenca ha resuelto revocar la autorización de vertido otorgada con fecha 8 de agosto de 2007 al Ayuntamiento de Villafrechos, para efectuar el vertido de aguas residuales procedentes del núcleo urbano de Villafrechos en el término municipal de Villafrechos (Valladolid), dejando sin efecto la misma.

En esta situación, el Ayuntamiento de Villafrechós está incumpliendo lo estipulado en el anteriormente citado artículo 6 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

Por lo tanto, se deberán construir con carácter urgente unas instalaciones de depuración adecuadas para la localidad dotadas de un tratamiento adecuado para las aguas residuales procedentes de la población actual y el crecimiento horizonte previsto en el presente planeamiento, de forma que se cumpla con la legislación de vertidos y de calidad de aguas, así como el condicionado de la Autorización de Vertido.

En todo caso, se recuerda al Ayuntamiento que deberá presentar el proyecto de ejecución de las nuevas infraestructuras de depuración junto con la Declaración General de Vertido

Respecto al abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica informa que el Ayuntamiento de Villafrechós forma parte de la Mancomunidad Campos Góticos, mancomunidad que tiene inscrito un aprovechamiento de aguas en este Organismo de cuenca, de referencia MC-0054/2023, que otorga un volumen máximo anual a 928.195,50 m^3 y un caudal máximo instantáneo hasta 133,33 l/s, y un caudal medio equivalente de 29,43 l/s con destino a abastecimiento (8.196 habitantes residentes, llegando hasta 19.232 de manera estacional), en los términos municipales pertenecientes a la Mancomunidad.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

Por consiguiente, informa favorablemente la Modificación Puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Villafrechós (Valladolid), siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que en el suelo rústico del término municipal de Villafrechós se localizan varios yacimientos arqueológicos citados por la documentación presentada y recogidos en los archivos SIG de Patrimonio Cultural, por lo que una modificación puntual que afecta a todo el suelo rústico del término municipal puede tener afección sobre los bienes arqueológicos del Patrimonio Cultural. Por lo anteriormente expuesto, se tiene que realizar una valoración de la incidencia con un diagnóstico de la afección que el cambio de condiciones de la Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Villafrechós pueda tener sobre el Patrimonio Cultural, como establece el artículo 62 de la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

No obstante, advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid.

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es medio. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal medio.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, no ha sido delimitado en ambos casos.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, este municipio no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directica Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

Las Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, informa que por el municipio citado discurre la carretera de titularidad autonómica VA-524 y CL-612.

Continúa señalando que la finalidad de la modificación puntual es permitir una mayor ocupación con edificación de uso agrícola-ganadero e industria agropecuaria en las parcelas situadas en las proximidades al núcleo, para lo que se introduce el concepto de «propiedad discontinua» y se establece como parcela mínima la existente. Además, se ajustan las distancias mínimas de las explotaciones ganaderas a los límites establecidos en la normativa sectorial.

Esta finalidad hacer referencia a parámetros urbanísticos y no quedaría afectado el suelo rustico de protección de infraestructuras de las carreteras autonómicas citadas, por lo que esta administración no realiza ninguna observación a dicha modificación.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León.

No obstante, señala que una pequeña superficie del término municipal de Villafrechós está ocupada por pequeños rodales de Pinus pinea y pequeñas choperas junto a cauces de agua. Son terrenos con la consideración jurídica de monte. La modificación puntual, por sí misma, no supone una afección directa sobre estos terrenos. No obstante, su aplicación podría tener incidencia al permitir la implantación de infraestructuras agrícolas y/o ganaderas en parcelas de superficie inferior a la actualmente exigida por la normativa vigente.

En cualquier caso, las actuaciones que pudieran desarrollarse en el futuro sobre estos montes deberán tener en cuenta esta circunstancia con carácter previo a su ejecución y valorar las posibles afecciones que pudieran derivarse de cada actuación concreta.

El término municipal de Villafrechós cuenta con varias vías pecuarias. La modificación puntual no supone una afección a estos elementos de valor dado que se propone un retranqueo mínimo de 5 m tanto en las instalaciones agrícolas como ganaderas. No obstante, las actuaciones que pudieran desarrollarse en el futuro tendrán que valorar las posibles afecciones sobre las vías pecuarias.

En el término municipal de Villafrechós, existe el hábitat de interés comunitario (HIC), ligado a los márgenes de los cauces fluviales–6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion. La modificación puntual, por sí misma, no supone una afección directa a estos HICs, pero al proponer aumentar la ocupación de uso agrícola-ganadero e industria agropecuaria en un mayor número de parcelas, podría suponer una afección en el futuro por la implantación de este tipo de infraestructuras. Será, por tanto, en la fase previa al desarrollo futuro de diferentes actuaciones cuando se deberá valorar las posibles afecciones sobre los HICs.

Respecto al paisaje, la modificación puntual propuesta no genera por sí misma una transformación física del territorio. Sin embargo, su aplicación efectiva podría propiciar la implantación de nuevas instalaciones agrícolas y ganaderas, incluyendo explotaciones de carácter intensivo y de gran dimensión, con la consiguiente incidencia sobre la calidad y configuración del paisaje del término municipal de Villafrechós y en detrimento de la unidad de paisaje Campiñas de Tierra de Campos. En consecuencia, se considera que la modificación propuesta podría dar lugar a una mayor profusión de edificaciones agropecuarias de gran tamaño en suelo rústico, generando efectos sobre la percepción y configuración del paisaje de magnitud variable en función del número, localización, dimensiones y características de las actuaciones que se desarrollen al amparo de la nueva normativa.

Señala igualmente que, en función de la localización, número y capacidad, los cursos de agua pueden verse afectados tanto por contaminación, si no se garantiza un adecuado tratamiento y gestión de los residuos y el cumplimiento de la normativa aplicable en este sector, como por las actuaciones asociadas a la fase de obras. No obstante, será en la fase previa al desarrollo de las futuras actuaciones cuando deban evaluarse de forma específica las posibles afecciones sobre estos cauces y tramitarse las preceptivas autorizaciones administrativas que resulten de aplicación.

En consecuencia, se concluye que la modificación del plan analizada, en la versión evaluada, no afectará a valores naturales, pero sí que es posible que se produzca afección cuando tenga aplicación efectiva y se desarrollen instalaciones agropecuarias en el municipio, en particular en lo referente al paisaje.

La Diputación Provincial de Valladolid, informa que teniendo en cuenta que de acuerdo con la legislación vigente la Diputación Provincial no tiene competencias específicas en las materias relacionadas, sin perjuicio de la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión que pudieran estar afectados en la tramitación y que nos soliciten dicha asistencia.

Se entiende, por todo lo expuesto, que no procede emitir informe al respecto.

3. *Análisis según criterios del Anexo V.*

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «Modificación Puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales, para modificar condiciones de edificación e instalaciones en suelo rústico, en el municipio de Villafrechós (Valladolid)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

   Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

   El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

   Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «Modificación Puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales, para modificar condiciones de edificación e instalaciones en suelo rústico, en el municipio de Villafrechós (Valladolid)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se tenga en cuenta lo indicado en los informes de la Confederación Hidrográfica del Duero y del Servicio Territorial de Medio Ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-03112026-212-18